

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 195/2532 นาย บุญ จาง ชม รัตน์
นาย จิว เนื่อง จำนงค์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 225, มาตรา 249

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกไปจากบ้านพิพาท จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ว่า จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในบ้านพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ จึงไม่มีประเด็นว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในบ้านพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์แล้วหรือไม่ การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยในปัญหาข้อนี้ จึงไม่ชอบแม้จำเลยฎีกาต่อมา ศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากบ้านพิพาท พร้อมทั้งส่งมอบบ้านพิพาทในสภาพเรียบร้อย จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของบ้านพิพาท บ้านพิพาทเป็นมรดกตกแก่จำเลยในฐานะเป็นทายาทของเจ้ามรดก ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากบ้านพิพาท จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาข้อที่ 2 จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในบ้านพิพาทโดยการครอบครองปรักภษหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามคำให้การของจำเลย จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ว่า จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในบ้านพิพาทโดยการครอบครองปรักภษ จึงไม่มี

ประเด็นในข้อนี้ การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยในปัญหาข้อนี้ จึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ500 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เสียง ตรีวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>